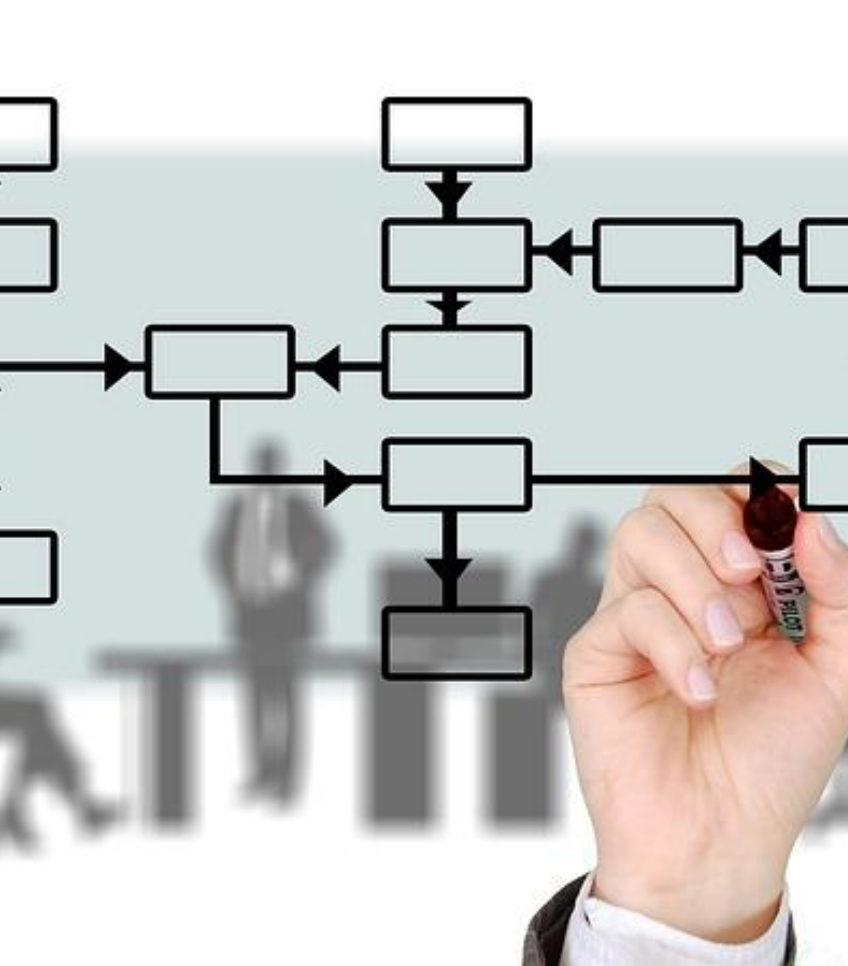




Prozesse im Leistungsmanagement

Allgemeines, Leistungsprüfung, Besonderheiten,
Spezialfälle



Agenda

- | | | |
|---|--|----|
| 1 | Grundzüge der Leistungsbearbeitung | 3 |
| 2 | Auszahlungsvarianten- und Voraussetzungen | 8 |
| 3 | Beteiligte an/in den Vorsorgeprodukten | 11 |
| 4 | Zusammensetzung der Leistung | 12 |
| 5 | Berufsunfähigkeitsversicherung | 15 |
| | ■ Pflegebedürftigkeit als Leistungsauslöser in der BUV | |



Grundzüge der Leistungsbearbeitung innerhalb der Vorsorgeprodukte

- Schadenbearbeitung erfolgt anhand der vertraglich getroffenen Vereinbarungen
- Unterschied zu den Komposit-Sparten:
 - » Art des Leistungsversprechens → versicherte Person im Mittelpunkt
 - Leistungsauslöser bei Kapital- oder Rentenversicherung:
 - Vertragsende zu einem vertraglich fixierten Datum mit Auszahlung des Kapitals oder dem Beginn der vereinbarten Rentenzahlung



Grundzüge der Leistungsbearbeitung innerhalb der Vorsorgeprodukte

- Es können auch biometrische Risiken abgesichert werden
- Beispiele: Tod der versicherten Person; Eintritt der Berufsunfähigkeit
- Auch hier Wahl zwischen Kapitalauszahlung oder wiederkehrende Rente
- Grundsätzliche Einteilung in Kapital- und Rentenversicherung
- Zwei definierte Leistungsfälle:
 - » Erreichen des vertraglich vereinbarten Ablaufs (Leistung als Kapitalzahlung oder Rente)
 - » Tod der versicherten Person während der Aufschubzeit:
 - Phase zwischen Antragsbeginn bis zum vorgesehenen Ablauf
 - Leistung in Höhe der vereinbarten Versicherungssumme an die Hinterbliebenen



Grundzüge der Leistungsbearbeitung innerhalb der Vorsorgeprodukte

- Trennung zwischen Einfach- und Komplexschäden
- Beispiel anhand Todesfalleistung im Rahmen eines LV-Vertrages:
 - » Tod vor dem vereinbarten Rentenbeginn: Erstattung der eingezahlten Beiträge zzgl. Überschüsse
 - » Tod nach der Aufschubzeit → drei Möglichkeiten:
 - Auszahlung einmaliger Kapitalleistung an die Hinterbliebenen
 - Auszahlung der eingezahlten Beiträge abzgl. bereits geleisteten Renten
 - Auszahlung einer Rente an die Hinterbliebenen für eine vertraglich vereinbarte Dauer (Rentengarantiezeit).

Auf die 3. Variante muss im Beratungsgespräch explizit hingewiesen werden!



Grundzüge der Leistungsbearbeitung innerhalb der Vorsorgeprodukte

- Beispiel für komplexen Leistungsfall: fondsgebundene Lebensversicherung mit Todesfallleistung
- Hybridprodukt: Risikolebensversicherung wird mit Altersvorsorge kombiniert
- Der Sparanteil wird durch VR in einem/mehreren Investmentfonds angelegt
- Im Leistungsfall muss der Fondsanteil in eine Geldleistung umgewandelt werden – mittels Rentenfaktor
- Bei Tod: vereinbarte Todesfallleistung steht den Angehörigen zu
- Falls Wert der Fondsanteile höher ist, dann wird der höhere Wert ausgezahlt (vertragsabhängig)



Grundzüge der Leistungsbearbeitung innerhalb der Vorsorgeprodukte

- Bestimmungen des Geldwäschegesetzes beachten – v.a. § 9
- Gilt seit 1993
- Lebensversicherungsunternehmen müssen einen Geldwäschebeauftragten der BaFin melden
- Er untersteht ausschließlich der Geschäftsleistung bzw. dem Vorstand
- Zugang zu allen vertragsrelevanten Informationen!



Auszahlungsvarianten und Voraussetzungen

- Üblicherweise wird ein Bezugsrecht im Vertrag festgelegt
- Widerrufliches und unwiderrufliches Bezugsrecht
 - » Unwiderrufliches Bezugsrecht kann nur mit der Zustimmung der ursprünglich begünstigten Person geändert werden
 - » Widerrufliches Bezugsrecht kann ohne Zustimmung geändert werden
 - Auffälligkeiten in Bezug auf das zu ändernde oder geänderte Bezugsrecht sind dem Geldwäschebeauftragten zu melden!
 - Feststellung der Identität mittels Personalausweis, Prüfung mittels Personenlistung in Terroristen- bzw. Sanktionslisten, usw.



Auszahlungsvarianten und Voraussetzungen

- Ablauf der Leistungsbearbeitung:
- Regelungen des VVG und des zugrunde liegenden Bedingungswerks hinsichtlich der Meldung → unverzügliche Anzeige des Versicherungsfalls!
- Bei Absicherung des Todesfallrisikos werden häufig genaue Fristen vereinbart wie z.B. innerhalb 48 Stunden, soweit der Vertrag den Angehörigen bekannt war!
- Verschiedene Unterlagen sind zur Leistungsbearbeitung einzureichen:
 - » Jedenfalls Versicherungsschein/Police und ggf. Nachweis über die letzte Beitragszahlung

Vorzulegende Unterlagen/Dokumente für Leistungsprüfung



Todesfalleistung

- Bei Unfall-Zusatzversicherung zusätzlich der Unfallbericht
- Amtliche Sterbeurkunde
- Ärztliches Zeugnis über Todesursache



Heirats- oder Aussteuerversicherung

- Geburts- und Heiratsurkunde



Rentenversicherung

- Regelmäßiger Lebensnachweis



Berufsunfähigkeitsversicherung

- Arztberichte mit Angabe über Ursache, Beginn und Dauer sowie Verlauf der Erkrankung, Grad der BU
- Nachweis der zuletzt ausgeübten Tätigkeit mit Beschreibung des beruflichen Tagesablaufs



Beteiligte an/in den Vorsorgeprodukten

1

Versicherungsnehmer

- Vertragspartner mit LV-VR mit allen Rechten und Pflichten
- Bleibt immer Beitragsschuldner, auch wenn Beitrag durch eine weitere Person gezahlt wird!

2

Beitragszahler

- Beahlt die vertraglich vorgesehenen Beiträge
- Bei Prämienrückstand → Mahnung an VN, da er prinzipiell Beitragsschuldner!

3

Versicherte Person

- Auf deren Basis/Werte erfolgt Beitragskalkulation und Definition des Auszahlungszeitpunkts
- Prüfung der Gesundheitsfragen
- § 150 VVG – Zustimmung der versicherten Person zum Vertragsabschluss!

4

Bezugsberechtigter

- Erhält die Versicherungsleistung
- Widerrufliches und unwiderrufliches Bezugsrecht

5

Abtretungsgläubiger

- Alle Rechte werden diesem übergeben
- Zessionar
- Sicherung der Finanzierung

6

Pfändungsgläubiger

- Durch Gerichtsbeschluss kann sich Gläubiger die Übertragung/Pfändung des Versicherungsvertrages sichern



Weitere Prüfungen im Leistungsfall; evtl. Leistungskürzungen

- 1. Schritt: Feststellung, ob es sich um eine ordentliche Vertragsbeendigung handelt oder eine vorzeitige Beendigung aufgrund eines Todesfalls
- 2. Schritt: Verteilung der Rollen innerhalb des Vertrages und Festlegung, wem die Leistung zusteht
- 3. Schritt: Prüfung in Bezug auf Fremdversicherung (bei „Kollektivversicherung“ darf u.U. von Bestimmungen gem. § 150 VVG abgewichen werden)
- In weiterer Folge:
 - » Vorvertragliche Anzeigepflicht im Bedarfsfall prüfen – Bestimmungen des § 19 VVG beachten!
 - » Bei schuldhafter Verletzung droht Rücktritt vom Vertrag durch VR!
 - Verschulden, Vorsatz, Arglist, Grad der Fahrlässigkeit spielen große Rolle!



Einschränkungen des Versicherungsschutzes

1

Kein Verschulden!

- Verzicht auf Anfechtung des Vertrages

2

Leichte Fahrlässigkeit

- § 276 Abs. 2 BGB
- Kausalitätsprüfung!
- Keine Kausalität → VR muss zahlen!
- Ursache kausal → VR leistungsfrei

3

Grobe Fahrlässigkeit

- „im Verkehr erforderliche Sorgfalt in besonderem Maße verletzt“
- Kausalität prüfen:
 - » Kausal: VR leistungsfrei
 - » Nicht kausal: VR tritt zurück, muss aber leisten!

4

Vorsatz

- § 276 Abs. 1 BGB
- VR kann zurücktreten
- Kausalität im Leistungsfall wird analog grober Fahrlässigkeit geprüft

5

Arglist

- Vorsätzliche Irreführung; bewusste Falschangabe bzw. Verschweigen bekannter Tatsachen
- Anfechtung!
- VR immer leistungsfrei, unabhängig der Kausalität

6



Rücktritts und Anfechtungsmöglichkeiten

Lebensversicherer

VVG:

- Nichtzahlung des Erstbeitrages nach § 37 VVG
- Bei schuldhafter Verletzung der vorvertraglichen Anzeigepflicht nach § 19 und 21 VVG (zeitlich auf 5 oder 10 Jahre begrenzt gem. § 21 Abs. 3 VVG)

BGB:

- Bei arglistiger Täuschung (vorvertragliche Anzeigepflicht nach § 123 BGB und § 22 VVG)
- Bei Irrtum bzgl. Angaben von Leistungen und Beiträgen gem. §§ 119 und 121 BGB

Versicherungsnehmer

VVG:

- Kein Rücktritts- sondern Widerrufsrecht nach VVG bzw. bei einer fehlerhaften Policierung durch den Versicherer

BGB:

- Bei arglistiger Täuschung durch den Versicherer aber insbesondere auch durch den Vermittler nach § 123 und 124 BGB
- Bei Irrtum nach den Bestimmungen der §§ 119 und 121 BGB



Komplexe Leistungsbearbeitung in der BU-Versicherung

Wann liegt im Bereich der privaten
Berufsunfähigkeitsversicherung eine
Berufsunfähigkeit überhaupt vor?



Komplexe Leistungsbearbeitung in der BU-Versicherung

- *Berufsunfähigkeit liegt vor, wenn die versicherte Person infolge Krankheit, Körperverletzung oder mehr als altersentsprechenden Kräfteverfalls, die ärztlich nachzuweisen sind, voraussichtlich mindestens 6 Monate ununterbrochen ihren zuletzt ausgeübten Beruf, so wie er ohne gesundheitliche Beeinträchtigung ausgestaltet war, nicht mehr zu mindestens 50 % ausüben kann und auch keine andere Tätigkeit ausübt, die ihrer bisherigen Lebensstellung entspricht. Der bisherigen Lebensstellung entspricht nur eine Tätigkeit, die in ihrer Vergütung und sozialen Wertschätzung nicht spürbar unter das Niveau der bislang ausgeübten Tätigkeit absinkt.*
- *Ist die versicherte Person 6 Monate ununterbrochen infolge Krankheit, Körperverletzung oder mehr als altersentsprechenden Kräfteverfalls, die ärztlich nachzuweisen sind, zu mindestens 50 % außerstande gewesen, ihren zuletzt ausgeübten Beruf, so wie er ohne gesundheitliche Beeinträchtigung ausgestaltet war, auszuüben und hat sie in dieser Zeit auch keine andere Tätigkeit ausgeübt, die ihrer bisherigen Lebensstellung entspricht, gilt die Fortdauer dieses Zustandes als Berufsunfähigkeit.*



Komplexe Leistungsbearbeitung in der BU-Versicherung

- Drei Begriffe sind auffällig:
 - Krankheit; die Abweichung der normalen körperlichen oder geistigen Funktionen
 - Körperverletzung; Organschädigung durch äußere Ereignisse
 - Kräfteverfall; Nachlassen der körperlichen und geistigen Kräfte über den normalen Alterszustand hinaus
- Ursachen für Berufsunfähigkeit sind darzulegen
- Ggf. Nachweis über Pflegebedürftigkeit
- Bekanntgabe des Berufs zum Zeitpunkt des Leistungsantrages
- Falls dauerhafte BU nicht abschätzbar → Gutachten!
- Einkommensnachweise → Bereicherungsverbot gem. § 200 VVG



Pflegebedürftigkeit als Leistungsauslöser in der BU-Versicherung

- Orientierung am Punktesystem der privaten bzw. gesetzlichen Pflegeversicherung
- Rentenleistungen aus gesetzlicher Pflegeversicherung können Leistungsauslöser sein
- Leistungshöhe abhängig von der Leistungshöhe der Pflegeversicherung – bei Proximus: bei Nachweis von mind. 3 Pflegepunkten = 100% der vereinbarten BU-Rente
- Weitere Leistungsart: Beitragsbefreiung = keine Beiträge zur BU-Versicherung bei Erreichen der Pflegepunkte und Leistung aus der BU-/Pflegeversicherung



Pflegebedürftigkeit als Leistungsauslöser in der BU-Versicherung

Leistungsausschlüsse:

- Kriegseignisse, Kernenergie
- Leistungsausschluss auch infolge inneren Unruhen, wenn der VN bzw. die VP auf Seiten der Unruhestifter teilnimmt
- Vorsätzliche Handlung/strafbares Vorgehen oder Verbrechen (v.a. vorsätzliche Gesundheitsbeeinträchtigung oder versuchte Selbsttötung)
- Teilnahme an Fahrtveranstaltungen mit Kfz und den dazugehörigen Übungsfahren
- Spezielle Ausschlüsse über die AVB hinaus: Vorerkrankungen wie z.B. Bandscheibenvorfälle, Neurodermitis, Augenerkrankungen, etc.



Ablaufschema der Leistungsprüfung





Ablaufschema der Leistungsprüfung

- Entscheidung über Anerkennung der Leistung (Deckung) innerhalb eines Monats nach Vorliegen aller entscheidungsrelevanten Unterlagen
- Bei Fristverzug durch VR stehen dem VN Abschlagszahlungen zu
- Beim unklaren Heilungs- und Genesungsverlauf = befristete Leistungspflicht; danach neuer Leistungsprüfungsprozess
- Auch bei uneingeschränkter Leistung besteht Möglichkeit eines Nachprüfungsverfahrens
- Zeitliche Begrenzung der Leistungspflicht nur einmal möglich – siehe § 173 VVG
- Fälligkeit der Leistung: mit Ablauf des Monats, indem die BU eingetreten ist



Ablaufschema der Leistungsprüfung

- Verweisbarkeitsklausel
- Der VN kann auf einen anderen bisher nicht ausgeübten Beruf verwiesen werden
- Konkrete und abstrakte Verweisung
 - » Abstrakte: VR verweist auf einen anderen, in Einkommen und Lebensstellung vergleichbaren Beruf, den die Person theoretisch ausüben könnte
 - » Konkrete: Leistung kann eingestellt werden, wenn die VP eine neue Tätigkeit tatsächlich ausübt, die der Lebensstellung im zuletzt ausgeübten Beruf entspricht
 - Ausbildung, Berufserfahren und Lebensstellung zu beachten
 - VR kann nicht verlangen, dass VP an Umschulungsmaßnahmen teilnimmt, die eine Verweisung möglich machen



Danke für Ihre Aufmerksamkeit!